

1504314-95.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Magistrado: Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... anotações relacionadas ao tráfico e R\$ 1.549,00, além do veículo Fiat Punto Essence, placas FES 8248, o qual seria utilizado para o tráfico.

No dia 23 de março de 2019, a acusada Ana Cristina Borges da Silva comunica a seu filho Paulo Henrique que conferiu o dinheiro auferido com o tráfico. No dia 28 de março de 2019, orienta o filho Paulo Henrique a apagar as ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504314-95.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504314-95.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 2044404/2019 - 53º

D.P. PARQUE DO CARMO, 1985899 - 53º D.P. PARQUE DO CARMO, 872/19/353 - 53º D.P.

PARQUE DO CARMO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA CRISTINA BORGES DA SILVA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcia Mayumi Okoda Oshiro

Vistos.

Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra Ana Cristina Borges da Silva, André Sebastião Miguel, Bruno Honório da Silva, Cleiton Souza Dias, Danilo dos Santos Coimbra, Fabiano Batista da Silva, Fernando henrique Alexandre, Gabriel de Lima Silva, Gilberto Irineu Roberto Junior, Jefferson de Souza Jesus, João Paulo da Silva Ferreira, Luiz Carlos Alexandre Marques, Marciano Soares Henrique, Marco Antonio Hagio Martins, Paulo Sérgio Pereira de Souza, Pedro Rodrigo Nascimento e Rodrigo Batista da Silva como incursos nos artigos 2º, §§ 2º e 4º, I, da lei 12.850/13, bem como contra José Ilton Alves de Moura Amorim e Marcos Webe Moreira Cândido como incursos nos artigos 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I, da Lei 12.850/13 (fls. 655-666).

Consta da denúncia que, no dia 05/02/2019, na Rua Dr. Rodrigues de Almeida, policiais militares abordaram veículo onde se encontravam Wellington de Silva Olímpio e Pedro Henrique Venceslau, os quais informaram que pretendiam se encontrar

com José Ilton Alves de Moura Amorim, membro da Organização Criminosa denominada Primeiro Comando da Capital (PCC), em um posto de gasolina na Rua da Passagem Funda. José chegou ao local no veículo Mitsubishi, placas LQO-6116, conduzido por Sérgio Ponce Feitosa, e, segundo consta, teria admitido ser integrante de ramal do PCC, tendo seu celular apreendido. Após perícia do aparelho e interceptação telefônica das linhas com que mantinha contato, a acusação alegada ter reunido elementos que provam a existência de grupo criminoso vinculado ao PCC, responsável pelo tráfico de entorpecentes na região de Vila Prudente e nos municípios de Itaquaquetuba e Suzano.

Alega a acusação que, entre os dias 21 e 24 de março de 2019, bem como 06 de maio de 2019, o acusado José Ilton Alves de Moura Amorim manteve contato com o acusado Danilo dos Santos Coimbra, ajustando a venda de entorpecentes. No dia 24/06/2019, teria conversado com o acusado Cleiton Souza Dias sobre a utilização da conta de uma cunhada para movimentar dinheiro do PCC. No dia 29/04/2019 há novo contato de José com Danilo, pedindo o número de telefone do acusado Bruno Honório da Silva, que reside na Rua Rio Salinas, 38, Vila Prudente, local em que prepararia entorpecentes juntamente do acusado Gilberto Irineu Roberto Junior.

Consta ainda que José seria também responsável pela fiscalização dos valores arrecadados dentro dos presídios em território nacional.

Alega a acusação que no dia 30/05/2019, Bruno Honório teria recebido ligação do acusado Fabiano Batista da Silva, o qual pretendia confirmar entrega de entorpecentes no endereço mencionado. Depois, Gilberto Irineu telefonaria para Bruno Honório a fim de confirmar o recebimento do entorpecente e informar que estava levando o material plástico de embalagem. Na ocasião, policiais apreenderam entorpecentes e armamentos.

Informa a denúncia que Fabiano é irmão do acusado Rodrigo Batista da Silva, e que ambos teriam sido encarregados, por Danilo, de manter a ordem na favela situada na Rua Jacaraípe.

Alega-se que, no dia 14/05/2019, Danilo ajustou a venda de entorpecentes com o acusado Fernando Henrique Alexandre, que deveria buscá-los nas imediações da favela da Rua Jacaraípe. Fernando Henrique, residente de Taubaté, veio até São Paulo para receber o entorpecente, mas ao tentar retornar foi abordado por policiais civis e empreendeu fuga.

Por ocasião do cumprimento de mandado de prisão temporária de Danilo, foram apreendidos quinze celulares, anotações relacionadas ao tráfico e R\$ 1.549,00, além do veículo Fiat Punto Essence, placas FES 8248, o qual seria utilizado para o tráfico.

No dia 23 de março de 2019, a acusada Ana Cristina Borges da Silva comunica a seu filho Paulo Henrique que conferiu o dinheiro auferido com o tráfico. No dia 28 de março de 2019, orienta o filho Paulo Henrique a apagar as informações de seu aparelho celular, diante das investigações da Polícia Militar no local em que vendia entorpecentes, bem como a retirar o dinheiro escondido. Também orientou seu outro filho, Pedro, a não realizar a contabilidade do tráfico. Em cumprimento de busca e apreensão da residência de Ana Cristina, foram localizados quatro aparelhos celulares e R\$ 1.050,00, que teriam sido obtidos com o tráfico.

Alega-se que, em razão das conversas entre Paulo Henrique da Silva Gonçalves e o acusado Pedro Rodrigo Nascimento, gerente do tráfico na Favela do Pau Queimado, foi realizada, em 12/03/2019, apreensão de grande quantidade de entorpecentes. Pedro Rodrigo é cunhado do acusado João Paulo da Silva Ferreira Souto, com o qual teria ajustado a retirada de entorpecentes, no dia 25/03/2019, para distribuição nos pontos de venda.

Alega-se que, em 27/03/2019, o acusado Marco Antonio Hagio Martins recebeu chamada não identificada, ocasião em que informou que estaria em casa embalando entorpecentes, deixando o local em algum tempo depois no veículo Ford Ka, placas FAC 9106. Quando do seu retorno foi abordado por policiais civis, contudo conseguiu fugir, abandonando o veículo, no qual foram encontrados documentos de Danilo e entorpecentes. Na residência de Marco Antônio foram apreendidos mais entorpecentes, anotações relacionadas ao tráfico e armamento. No dia 07/05/2019, Marco Antonio teria conversado com Gilberto Irineu, informando que estaria junto de Bruno

Honório, a pedido de Danilo, na Rua Salinas 38, preparando entorpecentes. No dia 22/05/2019, Marco Antonio teria conversado com Danilo, informando que possui arma de fogo à disposição para a prática de roubos. No dia 26/05/2019, teria informado Danilo que apurou os valores obtidos com o tráfico no dia, sendo que José Ilton os havia retirado.

Alega-se que no dia 25/03/2019, Cleiton Souza dias realizou ligação de Foz do Iguaçu, negociando grande quantidade de entorpecentes com interlocutor não identificado. No dia 26/03/2019, teria informado, também para interlocutor não identificado, que estaria no Paraguai resolvendo negócios da "família". Em 05/05/2019, José Ilton pede, por telefone, que os outros integrantes da organização autorizem o reingresso de Cleiton afastado em razão de desavença.

Alega-se que no dia 28/04/2019, o acusado Luiz Carlos Alexandre marques telefona para indivíduo não identificado avisando que havia uma viatura de Polícia Militar realizando abordagem perto da casa em que guardavam entorpecente. Em diligência das imediações, policiais civis localizaram, na Rua Paulo Sergil, 95, Itaquaquecetuba, grande quantidade de entorpecentes guardados pelo acusado André Sebastião Miguel, preso em flagrante.

Alega-se que Luiz Carlos administrava o ponto de venda de drogas de Itaquaquecetuba e Danilo o ponto de venda na Vila Prudente, ambos subordinados a Marcos Webe Moreira Cândido, o qual utilizaria linha de telefone em nome de sua irmã. Em 28/06/2019, na tentativa de cumprimento de mandado de prisão temporária de Marcos Webe, teriam sido encontrados em seu endereço comercial comprovantes de depósito de R\$ 39.268,32, tendo como destinatário a conta do mesmo.

Alega-se que Luiz Carlos mantinha contato telefônico com o acusado Jefferson Souza de Jesus, acertando com este a comercialização de entorpecentes e a distribuição de rádios para segurança das operações.

No dia 26/05/2019, Luiz Carlos teria conversado com o acusado Paulo Sérgio Pereira de Souza para o seu retorno à administração da venda de drogas no bairro de Cidade Miguel Badra, Suzano, como orientava Marcos Webe. Em 28/06/2019, em cumprimento da prisão temporária de Paulo Sérgio, foram localizadas embalagens para acondicionar entorpecentes, anotações relacionadas ao tráfico, dois celulares e R\$ 3.314,00, supostamente obtidos com o tráfico.

Em 18/06/2019, Luiz Carlos teria mantido contato com o acusado Marciano Soares Henrique, caseiro de um sítio localizado na Estrada Municipal Boavascurreal, em Ibiúna, para questionar sobre a quantidade de entorpecentes que tinham sido ali preparados.

Em 25/06/2019, Paulo Sérgio teria ligado para Luiz Carlos, ajustando a compra de entorpecentes. Alega-se que, em 28/06/2019, em cumprimento de mandado de prisão temporária de Luis Carlos, teria sido encontrada grande quantidade de entorpecentes, anotações relativas ao tráfico, armamento, onze aparelhos celulares e R\$ 169.901,00 em dinheiro, supostamente obtidos do tráfico. Na ocasião foram presos em flagrantes Luiz Carlos e Gabriel de Lima Silva. No mesmo dia, no sítio da Estrada Boacascurreal, Ibiúna, foram encontrados armamento, entorpecentes e apetrechos do tráfico.

Foram arroladas as testemunhas de acusação Vítor Hugo Vila Nova de Meira (oitiva de fls. 2693), Leandro Costa Gomes (desistência de fls. 2828), Alan Endo (oitiva de fls. 2693), Bruno Seixas Sampaio Saraiva (desistência de fls. 2828), André Damásio (desistência de fls. 2828), Gustavo Henrique do Patrocínio Nunes (oitiva de fls. 2693) e Guilherme Leonel Santos (oitiva de fls. 2693).

A denúncia foi recebida em 26 de julho de 2019, originalmente pela 8ª Vara deste Foro Central Criminal (fls. 684/685), sendo redistribuídas para esta vara especializada em 09 de dezembro de 2019, conforme resolução nº 811/2019 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Ana Cristina Borges da Silva. Revogada sua prisão preventiva em fls. 2936/2939. Citada às fls. 1070. Juntou procuração de fls. 2151 e defesa prévia de fls. 931/937 e 1128/1132. Arrolou as testemunhas Gilmara da Silva Gonçalves (oitiva de fls. 2845), Severina Pedro da Silva (oitiva de fls. 2845), Maria das Vitórias Vicente da Silva Santos (desistência de fls. 2845), Alexandra Firmino da Silva (desistência de

fls. 2845).

André Sebastião Miguel. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 1098. Nomeado advogado dativo às fls. 1145, que apresentou defesa prévia de fls. 1151/1152. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Bruno Honório da Silva. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 927. Juntou procuração de fls. 1252 e defesa prévia de fls. 1328/1332. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Cleiton Souza Dias. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Juntou procuração de fls. 671/673. Foi dado por citado às fls. 1400. Apresentou defesa prévia de fls. 1427/1432. Não arrolou testemunhas.

Danilo dos Santos Coimbra. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 925, juntou procuração de fls. 681 e defesa prévia de fls. 999. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Fabiano Batista da Silva. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 1141, juntou procuração de fls. 681 e defesa prévia de fls. 999. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Fernando Henrique Alexandre. Revogada sua prisão preventiva em fls. 2936/2939. Citado às fls. 1059, juntou procuração de fls. 1061 e defesa prévia de fls. 1060. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Gabriel de Lima Silva. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685 e revogada em 08/05/2020, às fls. 1742/1744. Juntou procuração de fls. 1257 e foi dado por citado às fls. 1401. Defesa prévia de fls. 1485/1486. A denúncia foi rejeitada em face do réu em fls. 2046/2047.

Gilberto Irineu Roberto Júnior. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 926. Juntou procuração de fls. 1253 e defesa prévia de fls. 1328/1332. Teve sua prisão preventiva revogada às fls. 1743. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Jefferson de Souza Jesus. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado por edital às fls. 1464, teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos às fls. 1835, bem como desmembrado o feito, correndo sob nº 0019867-73.2020.8.26.0050.

João Paulo da Silva Ferreira Souto. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 995, juntou procuração de fls. 1767. Defesa prévia de fls. 941/947. Não arrolou testemunhas.

José Ilton Alves de Moura Amorim. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 930, juntou procuração de fls. 670 e defesa prévia de fls. 984/987. Arrolou as testemunhas Rosane Silva Roque (oitiva de fls. 2845) e Romualdo Rocha dos Santos (oitiva de fls. 2845).

Luiz Carlos Alexandre Marques. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 1399, juntou procuração de fls. 667 e 789 e defesa prévia de fls. 1351/1361. Arrolou as testemunhas Gláucia Militão Sabino (desistência de fls. 2845), Elbio Mota de Sá (desistência de fls. 2845), Antonio Mitterrand Conde de Oliveira (desistência de fls. 2845), Ana Kelly Soares de Sousa (desistência de fls. 2845), Cícera Nagilana Silva de Oliveira (desistência de fls. 2845).

Marciano Soares Henrique. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 1849, deixou decorrer o prazo às fls. 1857. Nomeado a advogada dativa de fls. 2008, que apresentou defesa prévia de fls. 2014/2015. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Marco Antonio Hagio Martins. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 929, juntou procuração de fls. 682 e defesa prévia de fls. 999. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Marcos Webe Moreira Cândido. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado por edital às fls. 1464, teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos às fls. 1835, bem como desmembrado o feito, correndo sob nº 0019867-73.2020.8.26.0050.

Paulo Sérgio Pereira de Souza. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 1097. Defesa prévia de fls. 1447/1453. Intimado (fls. 2107 e 2111), deixou de apresentar procuração, sendo nomeado o advogado dativo de fls. 2230. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Pedro Rodrigo Nascimento. Decretada sua prisão preventiva em 26/07/2019, fls. 685. Citado às fls. 988, apresentou procuração de fls. 957 e defesa prévia de fls. 952/956. Não arrolou testemunhas.

Rodrigo Batista da Silva. Decretada sua prisão preventiva em 05/07/2019, às fls. 632. Citado às fls. 1141, juntou procuração de fls. 683 e defesa prévia de fls. 999. Arrolou as mesmas testemunhas da acusação.

Às fls. 2046/2048 foi rejeitada a denúncia em face de Gabriel de Lima Silva, sendo afastadas as preliminares e ratificado o recebimento em face dos demais acusados. Às fls. 2482 foi designada audiência de instrução presencial para o dia 21/06/2021, bem como determinada a expedição de precatórias para oitiva de testemunhas de fora da comarca.

Às fls. 2616 foi deferido que os acusados presos sejam ouvidos virtualmente, em audiência mista.

Às fls. 2693/2696 foi realizada audiência, ouvindo-se as testemunhas de acusação Guilherme Leonel, Vítor Hugo, Allan Endo e Gustavo Henrique.

Às fls. 2703 o Ministério Público desiste da oitiva das testemunhas Leandro Costa Gomes, Bruno Seixas Sampaio Saraiva e André Damásio. Às fls. 2709 o acusado Luis Carlos desiste da oitiva de suas testemunhas de defesa.

Às fls. 2936/2939 foi realizada audiência para interrogatório dos acusados, restando pendente apenas o interrogatório do réu André Sebastião Miguel. Na ocasião, foi deferida a liberdade provisória dos acusados Ana Cristina e Fernando Henrique.

Às fls. 2991/2993 foi realizada audiência para interrogatório do acusado André Sebastião Miguel.

A acusação apresentou alegações finais de fls. 304/3070, pleiteando a procedência da ação penal e condenação dos réus.

Ana Cristina Borges da Silva juntou alegações finais de fls. 3195/3204. Alegou insuficiência de provas.

André Sebastião Miguel apresentou alegações finais de fls. 3091/3094. Alegou insuficiência de provas.

Bruno Honório da Silva apresentou alegações finais de fls. 3095/3101. Alegou nulidade pela não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, insuficiência de provas.

Cleiton Souza Dias juntou alegações finais de fls. 3136/3142. Alegou cerceamento de defesa pela não realização de diligência da defesa, nulidade da prova obtida sem autorização judicial, insuficiência de prova.

Danilo dos Santos Coimbra apresentou alegações finais de fls. 3102/3135. Alegou nulidade decorrente da não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, nulidade da prova pelo acesso não autorizado ao celular, insuficiência de provas.

Fabiano Batista da Silva apresentou alegações finais de fls. 3102/3135. Alegou nulidade decorrente da não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, nulidade da prova pelo acesso não autorizado ao celular, insuficiência de provas.

Fernando Henrique Alexandre apresentou alegações finais de fls. 3149/3160. Alegou nulidade das provas obtidas sem autorização judicial, ausência de provas.

Gilberto Irineu Roberto Júnior apresentou alegações finais de fls. 3095/3101.

Alegou nulidade pela não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, insuficiência de provas.

João Paulo da Silva Ferreira Souto apresentou alegações finais de fls. 3161/3167. Alegou cerceamento de defesa pela não realização de diligência da defesa, ausência de autorização para acesso ao celular de José Ilton, insuficiência de provas.

José Ilton Alves de Moura Amorim juntou alegações finais de fls. 3178/3194. Alegou nulidade da prova obtida sem autorização, insuficiência de prova, desconhecer os demais acusados.

Luiz Carlos Alexandre Marques apresentou alegações finais de fls. 3074/3090. Alegou nulidade da prova pelo acesso sem autorização do celular de José Ilton, nulidade

pela não realização de diligências da defesa, quebra da cadeia de custódia, insuficiência de provas.

Marciano Soares Henrique apresentou alegações finais de fls. 3091/3094. Alegou insuficiência de provas.

Marco Antonio Hagio Martins apresentou alegações finais de fls. 3102/3135. Alegou nulidade decorrente da não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, nulidade da prova pelo acesso não autorizado ao celular, insuficiência de provas.

Paulo Sérgio Pereira de Souza apresentou alegações finais de fls. 3143/3144. Alegou insuficiência de provas.

Pedro Rodrigo Nascimento apresentou alegações finais de fls. 3145/3148. Alegou inépcia da denúncia e insuficiência de provas.

Rodrigo Batista da Silva apresentou alegações finais de fls. 3102/3135. Alegou nulidade decorrente da não realização de diligência da defesa, quebra da cadeia de custódia, nulidade da prova pelo acesso não autorizado ao celular, insuficiência de provas.

É o relatório.

DECIDO.

1. Da Regularidade Processual.

O processo teve início e se desenvolveu de maneira regular, não havendo nulidades a serem sanadas. Com efeito, o juízo é competente, respeitou-se o direito de defesa e garantiu-se o contraditório. O Ministério Público é parte legítima para figurar no polo ativo da relação processual, uma vez que se trata de crime que se apura mediante ação penal pública. O réu, por seu turno, é parte legítima para figurar no polo passivo, pois a ele se imputa a conduta delituosa.

O pedido é juridicamente possível, pois a conduta descrita é aparentemente delituosa (*fumus commissi delicti*). O interesse de agir, por sua vez, está presente, pois sem o processo não é possível a aplicação da sanção prevista na lei. Evidenciou-se, deste modo, a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, ao que, passo à análise das Preliminares.

2.1. Preliminar de cerceamento de defesa.

Conforme se nota das petições dos acusados, o objetivo da perícia seria averiguar a legalidade do acesso ao celular de José Ilton. Ocorre que a licitude ou ilicitude do afastamento do sigilo de José Ilton não se trata de dado contido em seu aparelho celular passível de perícia. O juízo quanto à legalidade do afastamento do sigilo de José Ilton se faz mediante a avaliação da decisão judicial ou manifestação do acusado que o autorizou.

Assim, não procede a alegação de cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia requerida pela defesa.

2.2. Preliminar de nulidade das provas obtidas no celular de José Ilton.

Em homenagem à economia processual, afasto a preliminar, adotando como fundamento as razões do voto proferido pelo desembargador relator Camilo Léllis nos autos 001986473-2020.8.26.0050, desmembrados do presente feito, sendo condenado o acusado Jefferson em sentença confirmada pelo Tribunal de Justiça:

"A despeito dos argumentos defensivos, verifica-se que, ao acessar o aparelho, o policial, analisando superficialmente o conteúdo do aplicativo WhatsApp, obteve informações e visualizou conversas que robusteceram o confidenciado informalmente pelos indivíduos, isto é, de que realmente eles integravam facção criminosa.

Houve a apreensão do objeto, bem como representação para a quebra de sigilo telefônico para apuração do delito potencialmente praticado.

Ato contínuo, no decorrer dos autos do inquérito, as conversas foram degravadas e diversas outras linhas interceptadas, possibilitando a identificação do réu e dos

outros indivíduos criminosos pertencentes a organização.

Veja, portanto, que à época, não se falava em necessidade de autorização judicial prévia para acesso ao teor de aparelho celular apreendido em abordagem.

Ocorre que, visando prevenir eventual nulidade, os policiais acautelaram a prova, dando ciência de todo o processado ao Ministério Público e ao Juízo, que passaram a acompanhar o desenrolar das investigações, o que, por certo, endossou a licitude dos elementos de informação obtidos.

Por outro lado, é verdade que o policial responsável pela averiguação, em juízo, disse não se lembrar se houve pedido de autorização para vistoriar o aparelho. No entanto, ratificou seu depoimento prestado na fase inquisitiva, oportunidade em que, registre-se, ele afirmou que "José Ilton estava levando consigo um aparelho celular desbloqueado e permitiu que os Policiais Militares verificassem suas mensagens, onde visualizaram uma grande quantidade de mensagens com conteúdo criminoso, tendo, inclusive, conversas com contatos fora do País e planilhas com contabilidade do tráfico de drogas, além de mensagens de áudio que tratavam de negociações envolvendo entorpecentes".

Dessa forma, havendo a concordância do proprietário do aparelho, não há que se falar em nulidade.

(...)

E como bem salientado na origem, não se pode desprezar o lapso temporal transcorrido entre a data dos fatos e o depoimento prestado em juízo, considerando a exaustiva carga de trabalho a que são submetidos os agentes, bem como a similitude das ocorrências atendidas.

Além do mais, ainda que o celular tivesse sido averiguado sem prévia autorização judicial ou do proprietário, não haveria falar em violação à intimidade e/ou ao sigilo das correspondências ou comunicações telegráficas.

Primeiro porque tais direitos (assim como os demais direitos fundamentais) não são absolutos, vale dizer, podem sofrer limitações e restrições, desde que de caráter excepcional, justamente a fim de evitar que sejam utilizados como instrumentos de salvaguarda de práticas ilícitas.

(...)

Por segundo, não há que se confundir o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas com os dados em si, ou seja, aqueles obtidos após regular apreensão da base física que os armazenava v.g., aparelho celular.

No mais, de acordo com nosso ordenamento jurídico, a busca pessoal poderá ser realizada sempre que houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação, objetos falsificados ou contrafeitos, armas, munições, instrumentos utilizados na prática de crimes, enfim, qualquer objeto que possa auxiliar na investigação do crime ou que constitua corpo de delito está sujeito à apreensão. E, como é sabido, em diversas situações, o aparelho celular é utilizado como um instrumento para a prática de crimes, notadamente para o tráfico ilícito de entorpecentes, possibilitando a comunicação entre os traficantes e viabilizando o comércio ilícito.

Por isso, pode-se afirmar que nessas situações, o aparelho celular constitui corpo de delito, sendo dever do Delegado de Polícia apreendê-lo e submetê-lo a exame pericial, onde serão constatados os vestígios do crime.

Ad argumentandum, cabe a seguinte indagação: se por acaso os dados eventualmente obtidos através da análise do aparelho celular estivessem anotados em um papel apreendido na posse do suspeito, haveria ilegalidade? Seguramente não, sobretudo porque a hipótese retrataria vestígios deixados pelo crime.

Repise-se que nenhum direito fundamental é absoluto. Aliás, a própria Constituição Federal excepcionou o direito à inviolabilidade domiciliar no caso de flagrante delito, sendo que o próprio direito à liberdade de locomoção sofre restrições nesses casos. Em sendo assim, por que um aparelho celular mereceria proteção diversa?

Frente a isso, conclui-se que o objeto apreendido regularmente na posse de suspeitos de crime, como na hipótese dos autos, não só pode como deve ser submetido ao exame pela autoridade competente por constituir corpo de delito, nos termos dos

arts. 6º, II e III e 158, do Código de Processo Penal, sendo prescindível, nesses casos, a autorização judicial. Agindo dessa forma, a autoridade policial estará zelando pela perfeita apuração dos fatos, resguardando as provas eventualmente existentes nesse aparelho, possibilitando, assim, o correto exercício do jus puniendi estatal.

Não se pode olvidar, ainda, que, de conformidade com o disposto no art. 563, do Código de Processo Penal: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

E não se vislumbra, nem foi demonstrado o prejuízo concreto que adveio ao acusado decorrente da análise do celular apreendido, tampouco em que modificaria o que está comprovado nos autos, já que a materialidade e autoria delitivas restaram seguramente demonstradas por vários outros elementos de convicção ameadados aos autos no decorrer da instrução, como adiante se verá.

Destarte, sob todos os aspectos, não se conjectura a nulidade apontada pela defesa, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar arguida."

3. Mérito.

De acordo com a prova coligida mediante interceptação telefônica, restou comprovado que os acusados integravam organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, dentre outros crimes.

A prova produzida em cautelar de interceptação telefônica comprova tal fato.

Apontam-se as conversas captadas entre 21 e 24 de março, e 06 de maio de 2019, em que JOSÉ ILTON ALVES DE MOURA AMORIM (linhas 11-93217-8184, 11-94787-7678, 11-97687-1658, 11-98520-4108 e 11-99353-3302), telefonou para DANILO DOS SANTOS COIMBRA (linha 11-99168-2794), negociando a venda de entorpecentes.

Foi captada conversa no dia 07/03/2019 em que Danilo nomeia seu filho Matheus, sendo identificado como usuário da linha 11-99168-2794. Também foram captadas, no dia 15/03/2019, conversas com a linha 11-96018-3468, em que Danilo determina a preparação de maconha para venda na favela da Rua Jacaraípe.

Em conversa do dia 24/03/2019, com a linha 11-93217-8184, Danilo chama o interlocutor pela alcunha de "Bonito", negociando venda de drogas e sendo identificado como José Ilton, conhecido como "Irmão Bonito". Foi captada conversa em 23/04/2019 em que José Ilton recebe telefonema de pessoa no presídio de Três Lagoas/MS, discutindo a arrecadação de dinheiro, e chegam a discutir a situação do presídios no Acre e em Goiás. Ainda, em conversa de 28/04/2019, José Ilton recebe ligação de pessoa no presídio de Dourados/MS. Em 06/05/2019, José Ilton discute a organização do PCC no Uruguai através de telefonema. Foi captada ligação, em 25/05/2019, em que o interlocutor Fura informa José Ilton sobre a situação de integrantes do PCC em outros países. Em 24/06/2019, José Ilton usa a linha a 11-97687-1658 para conversar com CLEITON SOUZA DIAS (que utilizava a linha 13-99207-4696, informando que utilizava conta de terceiros para movimentar dinheiro do PCC. Foi captada conversa em 25/03/2019 em que CLEITON SOUZA DIAS negociou grande quantidade entorpecentes a partir de Foz do Iguaçu/PR, com interlocutor da linha 45-98821-4581). Cleiton também foi captado em conversa com a linha a 11-98836-8498, informando que estava no Paraguai, resolvendo negócios da "Família". Inclusive, em 05/05/2019, JOSÉ ILTON pede, por telefone, para outros integrantes da organização que autorizem o reingresso de CLEITON.

Foi verificada conversa, em 29/04/2019, em que José Ilton relefona para DANILO e solicita o número de BRUNO HONORIO DA SILVA, que utilizava a linha a 11-99353-3302. Foi captada conversa de Bruno Honório com FABIANO BATISTA DA SILVA (que utilizava a linha 11-94517-2273), o qual queria confirmar entrega de entorpecentes no endereço de BRUNO. Após, foi identificada conversa em que GILBERTO IRINEU (que utilizava a linha 11-93212-4023) telefona para BRUNO HONÓRIO, a fim de confirmar o recebimento do entorpecente. Foram apreendidas drogas e arma na ocasião.

Foi captada conversa em 14/05/2019 em que DANILO (que utilizava a linha 11-98909-7255) ajustou a venda de entorpecentes com FERNANDO HENRIQUE ALEXANDRE, que deveria buscar a droga nas imediações da favela situada na Rua Jacaraípe. Fernando Henrique teve o celular apreendido e foi abordado quando retornava para Taubaté/SP, fugindo mas deixando seus documentos para trás. Em 15/05/19 foi captada conversa da linha

18-98155- 3762 com DANILO, relatando a abordagem.

Em 28/06/2019 foi cumprido mandado de prisão contra DANILO, sendo encontrados em seu domicílio quinze aparelhos celulares, anotações relacionadas ao tráfico e R\$ 1.549,00 obtidos com a traficância.

Foi captada conversa, de 23/03/2019, em que ANA CRISTINA BORGES DA SILVA comunica e orienta seus filhos quanto à contabilidade do tráfico. Em 28/03/2019, os orienta a apagar o conteúdo de seu celular, diante das investigações da polícia, além de orientar a retirar dinheiro escondido na geladeira.

Em 12/03/2019, foi realizada apreensão de grande quantidade de drogas na Favela do Pau Queimado, após captação de conversa entre o filho de Ana Cristina e PEDRO RODRIGO NASCIMENTO (que utilizava a linha 11-95230-9562/96344-9562).

Foi captada conversa, do dia 25/03/2019, em que PEDRO RODRIGO acertou a retirada de drogas com JOÃO PAULO DA SILVA FERREIRA SOUTO, que utilizava a linha 11-93200-6653.

Em conversa do dia 27/03/2019, MARCO ANTONIO HAGIO MARTINS (que utilizava a linha 11-99021-7737) recebeu chamada e informou que estava preparando drogas, deixando o local no Ford Ka, prata, placas FAC-9106/São Paulo-SP. No retorno, foi abordado por policiais e fugiu, mas abandonou seu carro, onde foram encontrados documentos de DANILO. Na casa e no carro de MARCO ANTONIO foram apreendidas drogas e anotações do tráfico, além de uma pistola.

Foi captada conversa em 07/05/2019, em que MARCO ANTONIO (que utilizava a linha 11-99021-7737) conversa com GILBERTO IRINEU (que utilizava a linha 11-93212- 4023), sendo informado que está com BRUNO HONORIO, a pedido de DANILO, na Rua Rio Salinas, preparando drogas. Em 22/05/2019, MARCO ANTONIO conversa com DANILO (que utilizava a linha 11-98909-7255), informando que tem uma arma de fogo à disposição. Em 26 de maio de 2019, em novo telefonema, MARCO ANTONIO informa DANILO que já apurou os valores obtidos com o tráfico naquele dia, sendo retirado por JOSÉ ILTON.

Foi captada conversa em 28 de abril de 2019, em que LUIZ CARLOS ALEXANDRE MARQUES (que utilizava a linha 11-96018-3468) telefona para indivíduo não identificado (que utilizava a linha 11-97769-0351) avisando que havia uma viatura da Polícia Militar realizando abordagens. Na ocasião, policiais militares tinham abordado o motorista do veículo Fiat Palio, placas FQK-5508, na Rua Paulo Sergil, no município de Itaquaquetuba, e em diligências encontraram diversas porções de droga na Rua Paulo Sergil, nº 95, guardadas por ANDRÉ SEBASTIÃO MIGUEL, preso em flagrante.

Em 28/06/2019, em cumprimento de mandado de prisão temporária, foi encontrado no endereço de MARCOS WEBE quatro comprovantes de depósitos efetuados na conta 64.882-9 da agência 0047 do Banco Itaú S/A, de titularidade de MARCOS WEBE, efetuados entre 15 de maio e 25 de junho de 2019, no valor total de R\$ 39.268,32.

Foi identificado que LUIZ CARLOS administrava o ponto de venda de entorpecentes de Itaquaquetuba-SP e DANILO o ponto de venda de entorpecentes da Vila Prudente, neste município de São Paulo, ambos subordinados a MARCOS WEBE MOREIRA CÂNDIDO, que utilizava a linha 11-96433-4327. Foram captadas conversas de LUIZ CARLOS (que utilizava a linha 11-96018-3468) mantinha contato telefônico com JEFFERSON SOUZA DE JESUS (que utilizava a linha 11-99404-4662), acertando com este a comercialização de entorpecentes e a distribuição de rádios HT.

Em conversa em 26/05/2019, LUIZ CARLOS (que utilizava a linha 11-96018-3468) conversa com PAULO SÉRGIO PEREIRA DE SOUZA (que utilizava a linha 11-96571-5136), acertando o retorno deste à administração da venda de entorpecentes no bairro de Cidade Miguel Badra, conforme orientação de MARCOS WEBE.

No dia 28 de junho de 2019, no cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra PAULO SÉRGIO, policiais civis encontraram, no seu domicílio, situado na Estrada Takashi Kobata, nº 653, Bloco 17, apto. 24, Jardim Gardênia, no município e comarca de Suzano-SP, embalagens para acondicionar entorpecentes, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, dois aparelhos de telefone celular (um deles objeto da interceptação telefônica).

Foi captada conversa de 18/06/2019 em que , LUIZ CARLOS (que utilizava a linha 11-96018-3468) telefona para MARCIANO SOARES HENRIQUE (que utilizava a linha 13-99705-7886), caseiro do sítio localizado na Estrada Municipal Boavas-Curral, no município de Ibiúna-SP, questionando sobre a quantidade de entorpecente preparada.

Em ligação do dia 25/06/2019, PAULO SÉRGIO (que utilizava a linha 11-96571-5136)

ajusta a compra de drogas com LUIZ CARLOS (que utilizava a linha 11-96018-3468). No dia 28 de junho de 2019, no cumprimento de mandado de prisão temporária expedido contra LUIZ CARLOS, foram encontradas diversas porções de droga, diversos celulares, valores obtidos com o tráfico e anotações. Na ocasião, LUIZ CARLOS e GABRIEL DE LIMA SILVA foram presos em flagrante. Na mesma data, foi encontradas armas e munição no sítio, além de drogas.

As conversas, cujos trechos mais importantes foram destacados na denúncia e nas alegações finais, são corroboradas pelos relatórios das interceptações.

Tais razões evidentemente afastam os argumentos da defesa na tentativa de trazer dúvidas em relação à identificação dos acusados como interlocutores da conversas interceptadas.

Acerca da Organização Criminosa em si, ficou comprovado tratar-se de célula da Organização Criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), destinada à administração de pontos de drogas espalhados pelas regiões de Suzano, Itaquaquecetuba, Vila Prudente e Jaraguá.

Para tanto, há vasto conteúdo probatório produzido nos autos das medidas cautelares medidas de quebra de sigilo telemático 0009030-45.2019.8.26.0050, interceptação telefônica 0009848-94.2019.8.26.0050 e busca e apreensão 1518756-66.2019.0050.

Ademais, há que se respeitar o testemunho policial, mormente quando não há comprovação de vícios ou abusos cometidos, e apresentando os relatos verossimilhança com as demais provas dos autos, as informações fornecidas pelos agentes de segurança pública não podem ser descartadas.

Portanto pesam contra o acusado os testemunhos dos agentes policiais, delegado de polícia presidente do procedimento preliminar, policiais militares que atenderam a ocorrência de origem, e policial civil responsável pelas interceptações dentre as quais a conversa dos réus.

Ademais a materialidade do crime é comprovada pelos seguintes elementos: medidas cautelares de quebra de sigilo telemático 0009030-45.2019.8.26.0050, interceptação telefônica 0009848-94.2019.8.26.0050 e busca e apreensão 1518756-66.2019.0050 e prova oral colhida.

Igualmente, a autoria restou comprovada em face das medidas cautelares de quebra de sigilo telemático 0009030-45.2019.8.26.0050, interceptação telefônica 0009848-94.2019.8.26.0050 e busca e apreensão 1518756-66.2019.0050 e prova oral colhida.

Em relação a tipicidade da conduta, a Lei Federal nº 12.850/2013, em seu artigo 1º, §1º, define Organização Criminosa como Conforme o parágrafo 1º, do art. 1º, da Lei 12.850/2013:

“(...) a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”.

Quanto ao tipo penal, é caracterizado como misto alternativo, eis que prevê quatro condutas incriminadoras, quais sejam promover, constituir, financiar e/ou integrar organização criminosa, bastando que o agente pratique qualquer das condutas típicas ali mencionadas para incorrer na conduta criminosa.

No caso em tela, pelos elementos colhidos durante a instrução e aqueles produzidos em sede cautelar, é possível depreender que o acusado incidiu na conduta de integrar Organização Criminosa.

Tal modalidade, é formal e permanente, se consuma com a mera associação de pessoas e se prolonga no tempo, independentemente da execução dos crimes que motivaram a organização, mas detendo o agente o poder de praticá-lo a qualquer momento (MENDRONI, 2016, p. 28).

O tipo penal protegido é bem claro: a paz pública. As organizações criminosas ameaçam o próprio Estado de Direito, pela sua abrangência e perversidade, com caráter organizacional criminoso.

A Natureza Jurídica é a de crime de 'perigo abstrato' que considera o potencial lesivo das suas condutas, bastando, para a verificação da periculosidade da conduta dos agentes, que de forma 'abstrata' se coloque em perigo o bem jurídico tutelado.

Portanto, o simples fato de ser membro da organização criminosa, ou seja, 'estar encarregado de uma das tarefas dentro da organização' tipifica o delito, 'ainda que não venha a praticar nenhum ato relativo aos crimes fins (BITENCOURT e BUSATO, 2014, p. 27).

Ensinam Heráclito Antônio Mossin e Júlio César O. G. Mossin, em referência ao elemento subjetivo do tipo:

"(...) o delito em espécie é precipuamente doloso. Portanto, em seu âmago não comporta a culpa. Não havendo nenhuma previsão de 'com o fim de', 'com o objetivo de' (elemento subjetivo do injusto), o fato punível se aperfeiçoa como dolo genérico: vontade livre e consciente de praticar qualquer uma das condutas previstas no tipo explicado" (2015, p. 144 e 146).

E Eduardo Araujo da Silva conclui que:

"Reuniões ou contatos entre os integrantes da organização para estabelecer a divisão de tarefas, com prática de atos preparatórios, ainda que não configure figuras criminosas autônomas, são suficientes para a configuração do crime" (2014, p. 26)".

Salienta-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a conduta tipificada no artigo 288 do Código Penal, não se faz necessária "a identificação efetiva de todos os membros" (Aresp 566925) e que não é necessário que todos os integrantes se conheçam, sequer que conheçam seus líderes, podendo estar encarregados de apenas uma das tarefas, o que é o caso dos autos. A respeito do tema:

"APELAÇÕES CRIMINAIS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - LEI 12.850/2013 - FRAUDE NO BRB - ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA - DIVISÃO DE TAREFAS - DESNECESSIDADE DE TODOS OS INTEGRANTES CONHECEREM-SE - CONDENAÇÃO. (...) II. É característica do crime a existência de vários níveis de hierarquia, em que os subordinados nem sempre conhecem a identidade da chefia ou de outros "soldados". III. O fato de estar encarregado de uma das tarefas dentro da cadeia delitiva, por mais simples que seja, tipifica o crime. (...) " (TJ-DF Apelação Criminal nº 20130111901256; Relatora Sandra de Santis; 1ª Turma Criminal, julgamento 06/08/2015).

Quanto a estabilidade da conduta, é preciso se esclarecer que a estabilidade não se traduz só no tempo de duração, mas na 'tendência de durabilidade', nas palavras de Vicente Greco Filho. Por fim, destaco que a existência da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital - PCC já foi reconhecida pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, como bem elencou o Ministério Público às fls 216 destes autos. Isto é o que se depreende do teor dos acórdãos a seguir transcritos: "A existência de uma organização criminosa denominada "PCC" pode-se considerar, nos dias que correm, como algo incontestado, seja pelos inúmeros processos envolvendo a facção, seja pelo farto noticiário veiculado pela imprensa a esse respeito. Um fato notório, na dicção legal (artigo 334, inciso I, do Código de Processo Civil), que independe de prova". (TJ-SP APL: 151376520088260576SP, Relator: Laerte Marrone de Castro Sampaio, Data de Julgamento: 27/11/2012, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2012).

Aliás, a organização criminosa que se apresenta nestes autos, agride o próprio Estado Constitucional Republicano Democrático de Direito, atritando contra valores constitucionais muito caros à nação ("defesa da paz" art. 4º, inciso VI, da CF/88; "solução pacificados conflitos" art. 4º, inciso VII, da CF/88; "repúdio ao terrorismo" art. 4º, inciso VIII, da CF/88), lembrando que, justamente no momento em que a Carta da República mais protege o cidadão (artigo 5º), não obstante, fez questão de afirmar que "constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático" (art. 5º, inciso XLIV, da CF/88), o que denota seu evidente caráter repressivo em relação às condutas como a em análise. Essa organização integrada pelo réu configura verdadeiro estado paralelo, atuando severamente na prática de diversos outros crimes graves, como tráfico de drogas, roubos e homicídios, com

regras dispostas em Estatutos, tudo a demonstrar a extrema reprovabilidade de sua conduta.

Ante todo o exposto, o delito em comento está plenamente configurado, sendo inafastável sua tipicidade e a análise das provas colhidas e já anteriormente analisada, revelam que os acusados tinha plena consciência e vontade de praticar a conduta delituosa.

A conduta tipificada, ademais, é antijurídica, não havendo qualquer causa justificante para a realização da ação típica. Em termos de culpabilidade (sentido estrito), os Acusados são imputáveis, eis que maiores de 18 anos de idade, além de não se enquadrarem nas situações do art. 26, caput e parágrafo, do Código Penal; tinham consciência da ilicitude de sua conduta. Reconhece-se ainda que durante as buscas e apreensões foram apreendidas diversas drogas e armas, tal como auto de apreensão de fls. 578/580, inclusive uma espingarda calibre 12 no sítio de Ibiúna, local utilizado pelos réus, onde era responsável o réu Marciano Soares Henrique, comprovando tratar-se de uma organização criminosa armada.

Ademais, ficou comprovada a participação de adolescentes na estrutura criminosa, tendo em vista a comprovação de que os adolescentes gêmeos de 16 (dezesseis) anos Paulo Gonçalves e Pedro Gonçalves, ambos auxiliados pela genitora e corré Ana Cristina, atuavam como subgerentes do ponto de tráfico da Favela do Pau Queimado, pertencente a Marcos Webe e gerida por Pedro Rodrigo Nascimento.

4. Dosimetria e regime inicial de cumprimento.

Atento aos preceitos dos artigos 59 e seguintes do Código Penal, passo à dosimetria de pena, pela prática do delito previsto no artigo 2º, c.c. §§ 2º, 3º e 4º, I, Lei 12.850/13.

Ana Cristina Borges da Silva.

No que tange à fixação da pena base, nada a considerar. Sendo a reprovabilidade intrínseca à conduta, fixo a pena base no mínimo legal, 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, nada a considerar.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes na organização criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, considerando a periculosidade da organização integrada pelo réu, na medida em que atua no tráfico de drogas, roubos e homicídios, aplico-a em 1/3, perfazendo a pena de 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa. Quanto a majorante relativa à participação dos adolescentes Paulo Gonçalves e Pedro Gonçalves, aplico-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa, pena essa que torno definitiva, eis que ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial semi aberto e pagamento de 15 (quinze) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

André Sebastião Miguel.

No que tange à fixação da pena base, cabe considerar que o réu possui maus antecedentes, demonstrando maior reprovabilidade na sua conduta. Portanto, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, tornando-a definitiva.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante de reincidência, aplico-a em seu patamar mínimo, qual seja: 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa. Ausentes outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes na organização criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, considerando a periculosidade da organização integrada pelo réu, na medida em que atua no tráfico de drogas, roubos e homicídios, aplico-a em 1/3, perfazendo a pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de

reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Quanto a majorante relativa à participação dos adolescentes Paulo Gonçalves e Pedro Gonçalves, aplico-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 7 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, pena essa que torno definitiva, eis que ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 7 (anos) anos e 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Bruno Honório da Silva.

No que tange à fixação da pena base, cabe considerar que o réu possui maus antecedentes, demonstrando maior reprovabilidade na sua conduta. Portanto, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, tornando-a definitiva.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante de reincidência, aplico-a em seu patamar mínimo, qual seja: 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa. Ausentes outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes na organização criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, considerando a periculosidade da organização integrada pelo réu, na medida em que atua no tráfico de drogas, roubos e homicídios, aplico-a em 1/3, perfazendo a pena de 6 anos e 2 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 20 dias-multa. Quanto a majorante relativa à participação dos adolescentes Paulo Gonçalves e Pedro Gonçalves, aplico-a em 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 7 anos e 3 meses e 3 dias de reclusão e pagamento de 23 dias-multa, pena essa que torno definitiva, eis que ausentes outras causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas.

Ante o exposto, torno a pena definitiva em 7 (anos) anos e 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 23 (vinte e três) dias multa, com valor do dia-multa fixado em de 1/30 (um trinta avos) do maior salário-mínimo vigente no país na época da infração.

Cleiton Souza Dias.

No que tange à fixação da pena base, cabe considerar que o réu possui maus antecedentes, demonstrando maior reprovabilidade na sua conduta. Portanto, fixo a pena base acima do mínimo legal, perfazendo 4 anos de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, tornando-a definitiva.

Na segunda fase de aplicação da pena, incide a agravante de reincidência, aplico-a em seu patamar mínimo, qual seja: 1/6 (um sexto), perfazendo a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 15 dias multa. Ausentes outras circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, incidem as causas de aumento do emprego de arma de fogo e da participação de adolescentes na organização criminosa.

Quanto ao emprego de arma de fogo, considerando a periculosidade da organização integrada pelo réu, na medida em